

DU 8 JUILLET 1968

DEPOT DES REGLEMENTS DE COPROPRIETE

" V E R T P R E "

Modificatif " GROUPE "

GROUPE VERT PRE

=====

Dépôt de règlements de copropriété

PARDEVANT Me Michel KAEUFLING, Notaire à Saint-Priest
(Rhône) soussigné,

A COMPARU :

Monsieur Louis FORAZ, Ingénieur Conseil, demeurant à
LYON (septième arrondissement) 70, cours Gambetta.

Agissant en qualité de Président Directeur Général
de la Société D'ETUDES DE GESTION ET DE COORDINA-
TION TECHNIQUE IMMOBILIERE, par abréviation S.E.
G.E.C.I.M. dont le siège est à LYON (sixième arron-
dissement municipal) 74, rue Garibaldi, au capital
de deux cent mille francs, régulièrement constituée
ainsi qu'il résulte :

- des statuts établis par Monsieur FORAZ
suivant acte sous signatures privées en date à
LYON du premier mars mil neuf cent soixante quatre,

- de la déclaration notariée de souscription
et de versement du capital social, résultant d'un
acte reçu par Me MARMEY, notaire à LYON, le huit
juin mil neuf cent soixante quatre, auquel est
annexé un exemplaire des statuts,

- du procès verbal de délibération de l'As-
semblée Générale constitutive constatant notamment
la sincérité de la déclaration de souscription et
de versement du capital en date du onze juin mil
neuf cent soixante quatre,

- publiée par le dépôt de pièces relatives à
la constitution de la Société, faite au Greffe du
Tribunal de Commerce de LYON, le vingt huit avril
mil neuf cent soixante quatre et par une insertion
parue dans le Journal LE TOUT LYON et le MONITEUR
JUDICIAIRE, feuille du six juillet mil neuf cent
soixante quatre.

Ladite Société immatriculée au Registre du
Commerce de LYON sous le n° 64 B 529.

Monsieur FORAZ nommé à cette fonction, qu'il
a acceptée, aux termes de la première délibération
du Conseil d'Administration de la Société en date
du onze juin mil neuf cent soixante quatre, ainsi
qu'il en a justifié par une ampliation de cette
délibération qui est demeurée annexée à la minute
d'un acte en constatant le dépôt reçu par Maître
KAEUFLING, notaire soussigné, le dix huit septembre
mil neuf cent soixante quatre.

La Société "S.E.G.E.C.I.M." étant Administrateur
unique des Sociétés Immobilières "VERT PRE I -
VERT PRE II - VERT PRE III et VERT PRE IV", nommée
à cette fonction aux termes de l'acte de scission
ci-après analysé,

Les Sociétés Civiles Immobilières VERT PRE I
VERT PRE II - VERT PRE III et VERT PRE IV au
capital respectif de dix neuf mille six cent

quatre vingt quatre francs, vingt trois mille six cent trente francs, quarante trois mille trois cent soixante six francs, et treize mille trois cent vingt francs ayant leur siège social à LYON (sixième arrondissement municipal) 74, rue Garibaldi, régies par les articles 1832 et suivants du Code Civil, la loi du 28 Juin 1938, tendant à régler les statuts de la copropriété, des immeubles divisés en appartements, l'article 80 de la loi du 7 février 1953, et le décret n° 55-563 du vingt mai 1955, - provenant de la scission en quatre Sociétés Civiles Immobilières distinctes, dont s'agit, en vertu d'un acte reçu par Maître KAEUFLING, notaire soussigné, le quinze janvier mil neuf cent soixante cinq, de la Société Civile Immobilière VERT PRE "Mère" au capital de cent mille francs, dont le siège était à LYON 74, rue Garibaldi, constituée à l'origine sous forme de Société Civile Particulière régie par les articles 1832 et suivants du Code Civil, entre Monsieur FORAZ comparant, et Monsieur Antoine PAOLI, négociant industriel, demeurant à LYON 284, rue Garibaldi, suivant acte sous signatures privées en date à LYON du vingt et un mai mil neuf cent soixante deux, dont l'un des originaux portant la mention : enregistré à LYON s.s.p. le vingt trois mai mil neuf cent soixante deux, volume I A bordereau 98.57 a été déposé au rang des minutes de Me KAEUFLING, Notaire soussigné, le trente et un octobre mil neuf cent soixante deux.

Aux termes d'une délibération en date à LYON du deux juin mil neuf cent soixante quatre, Monsieur FORAZ et Monsieur PAOLI, seuls membres de la Société Civile Immobilière "VERT PRE" ont décidé de transformer cette Société et de modifier ses statuts pour la faire passer sous le régime des sociétés régies par la loi du 28 juin 1938, l'article 80 de la loi du 7 février 1953 et l'article 30 de la loi du 15 mars 1963 ; ladite Société devant ainsi avoir pour unique objet la construction d'un ensemble immobilier en vue de sa division par fractions destinées à être attribuées aux Associés en propriété ou en jouissance.

La Société S.E.G.E.C.I.M. a été en outre, confirmée dans ses pouvoirs aux termes des Assemblées Générales Ordinaires et Extraordinaires des actionnaires en date du dix sept mars mil neuf cent soixante sept.

LEQUEL, ès-qualités, :

EXPOSE :

- que les sociétés immobilières VERT PRE I, VERT PRE II, VERT PRE III et VERT PRE IV, sont propriétaires à Saint-Priest conjointement et indivisément entre elles, d'un vaste terrain de vingt mille cent quarante six mètres carrés, lieudit "Petit Bois", situé entre la rue Aristide

Briand, au nord, et la rue de l'Industrie au Midi, figurant au cadastre non rénové de la commune sous les numéros 597p-598p - 6I4p et 6I4p de la section D.

- que les Sociétés susnommées, ont chacune édifié sur ce terrain, pour la vente sous le régime de la copropriété, un immeuble ou un groupe d'immeubles devant composer ensemble "L'ENSEMBLE IMMOBILIER" à usage principal d'habitation dit "GROUPE VERT PRE".

- que la Société VERT PRE I a en outre construit, des locaux commerciaux, destinés à être vendus à la Société des Pétroles SHELL-BERRE.

Pour les travaux à exécuter :

La Société "VERT PRE" "Mère" avait obtenu le permis de construire par arrêté de Monsieur le Préfet de l'Isère en date à Grenoble du quatre juillet mil neuf cent soixante trois,

Et la Société VERT PRE I a obtenu à la date du cinq août mil neuf cent soixante six le permis de construire les locaux commerciaux destinés à être vendus à la Société de Pétrole SHELL BERRE.

Un règlement de copropriété "GROUPE" avait été établi dans le but de fixer les droits et obligations respectifs des futurs copropriétaires du "Groupe",

Un règlement de copropriété spécial à chaque immeuble à usage d'habitation a été établi,

Un règlement de copropriété pour chaque groupe de garage, et un règlement de copropriété pour les parkings ont été également établis.

Ces règlements de copropriété ont été déposés au rang des minutes de Me KAEUFLING, notaire soussigné, suivant acte reçu par lui le dix huit novembre mil neuf cent soixante quatre, dont une expédition a été publiée au bureau des Hypothèques de VIENNE le dix neuf décembre mil neuf cent soixante quatre volume 4743 n° 2.

Les locaux commerciaux prévus au programme devant alors faire l'objet ultérieurement d'un règlement spécial.

Le règlement de copropriété intéressant tout le groupe d'immeubles a été mis en harmonie avec la loi du 10 juillet 1965 et le décret d'application du 17 mars 1967 et modifié en fonction des décisions prises par Assemblées Générales Ordinaires et Extraordinaires des Actionnaires des Sociétés VERT PRE I - II - III et IV en date du dix sept mars mil neuf cent soixante sept.

Et le règlement de copropriété s'appliquant exclusivement aux locaux commerciaux à premier usage de station-service de distribution de produits pétroliers, avec ses annexes a été établi.

En conséquence, Monsieur FORAZ ès-qualités, a requis Me KAEUFLING, Notaire soussigné, de DEPOSER au rang de ses minutes en vue de la formalité de publicité foncière, au bureau des Hypothèques de VIENNE :

1) Un original du "REGLEMENT DE COPROPRIETE GROUPE MODIFIE" avec le plan y annexé,

2) Un original du "REGLEMENT DE COPROPRIETE SPECIAL AUX LOCAUX COMMERCIAUX" à premier usage de station-service, avec les plans y annexés

3) Un original du "REGLEMENT DE COPROPRIETE SPECIAL AUX PARKINGS ET GARAGES MODIFIE".

ORIGINE DE PROPRIETE DU TERRAIN

Pour les besoins de la publicité foncière, il est ici précisé, que les Sociétés Immobilières VERT PRE I, VERT PRE II, VERT PRE III et VERT PRE IV, sont propriétaires, conjointement et indivisément entre elles, du terrain sur lequel sont édifiées les constructions de l'ensemble immobilier "GROUPE VERT PRE", dans les proportions suivantes :

- VERT PRE I, à concurrence de dix neuf mille six cent quatre vingt quatre / cent millièmes,

- VERT PRE II, à concurrence de vingt trois mille six cent trente / cent millièmes,

- VERT PRE III, à concurrence de quarante trois mille trois cent soixante six / cent millièmes,

- VERT PRE IV, à concurrence de treize mille trois cent vingt / cent millièmes,

En vertu de l'acte de scission de la S.C.I. VERT PRE "Mère", reçu par Me KAEUFLING, Notaire soussigné, le quinze janvier mil neuf cent soixante cinq, dont une expédition a été publiée au bureau des Hypothèques de VIENNE le dix huit mars mil neuf cent soixante cinq, volume 4782 n° I.

SUBSTITUTION DE POUVOIRS

Pour l'accomplissement des formalités de publicité foncière, Monsieur FORAZ, ès-qualités, substitue, en son lieu et place, Monsieur Robert MERMET BOUCIER, Clerc de Notaire, demeurant à Saint-Priest (Rhône) II, rue Descartes, à l'effet de dresser et signer tous actes complémentaires, rectificatifs ou modificatifs des présentes pour mettre celles-ci en concordance avec les documents hypothécaires et cadastraux et ceux relatifs à l'identification des Sociétés VERT PRE I - VERT PRE II - VERT PRE III et VERT PRE IV.

FRAIS

Les frais, droits et honoraires des présentes et de leurs suites, seront supportés et payés par les Sociétés Immobilières VERT PRE I - II - III et IV ainsi que Monsieur FORAZ ès-qualités les y oblige.

Mention des présentes est consentie partout où besoin sera.

DONT ACTE

Fait et passé à Saint-Priest (Rhône)

En l'Etude de Me KAEUFLING, Notaire soussigné,

L'AN MIL NEUF CENT SOIXANTE HUIT

Le huit Juillet

Et lecture faite, Monsieur FORAZ ès-qualités, a signé avec le notaire.

Suivent les signatures : FORAZ et Me KAEUFLING ce dernier notaire.

Enregistré à VIENNE A.C.

Le deux août mil neuf cent soixante huit.

Volume 417 N° 291/16.

Reçu : vingt francs.

Le Receveur : signé : MANON.

SUIT LA TENEUR DES ANNEXES

LE SOUSSIGNE :

Monsieur Louis FORAZ, Ingénieur-Conseil, Administrateur de Sociétés, demeurant à LYON (7ème) 70, cours Gambetta ;

Agissant en qualité de Président-Directeur-Général de la Société Anonyme : "Société d'Etudes, de Gestion et de Coordination Technique Immobilière", par abréviation : S.E.G.E.C.I.M., dont le siège social est à LYON 74, rue Garibaldi, au capital de 200.000 francs, constituée et publiée conformément à la loi ; immatriculée au R.C. du Tribunal de Commerce de LYON sous le numéro 64 B 529.

Monsieur FORAZ nommé à cette fonction aux termes de la première délibération du Conseil d'Administration de la Société en date du 11 Juin 1964. Ladite Société S.E.G.E.-C.I.M. étant seule administratrice des Sociétés Immobilières VERT PRE I, VERT PRE II, VERT PRE III et VERT PRE IV, dont le siège social commun est à LYON 74, rue Garibaldi, nommée à cette fonction aux termes de l'acte de scission de la Société VERT PRE "Mère" résultant d'un acte reçu par Me KAEUFLING, notaire à SAINT-PRIEST, le 15 Janvier 1965.

Et plus spécialement, en vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés aux termes des Assemblées Générales Ordinaires et Extraordinaires des Actionnaires en date du 17 Mars 1967.

A ETABLI, ainsi qu'il suit, le modificatif au règlement de copropriété initial, déposé au rang des minutes de Me KAEUFLING, notaire à SAINT-PRIEST, le 18 Novembre 1964, enregistré à SAINT-SYMPHORIEN-D'OZON le 19 Novembre 1964 (volume 2-69, bordereau 446-10), et transcrit au Bureau des Hypothèques de VIENNE le 19 Décembre 1964 (volume 47, numéro 2).

TITRE PREMIER - EXPOSE :

Le présent règlement est destiné à modifier le règlement initial, dit "Règlement de Groupe", établi le 18 Novembre 1964 ainsi qu'il vient d'être dit ci-avant, et ceci en vue de :

- la mise en harmonie du règlement initial avec les dispositions des lois des 10 Juillet 1965 et 28 Décembre 1966, fixant le nouveau statut de la copropriété, et le décret d'application du 17 Mars 1967.

- de préciser les droits et obligations des copropriétaires, suite à différentes modifications intervenues par rapport au programme de construction initial, conformément aux décisions prises à l'unanimité par les Assemblées Générales du 17 Mars 1967 ci-dessus mentionnées.

Ce règlement modificatif, qui sera déposé au rang des minutes de Maître KEUFLING, notaire à SAINT-PRIEST, obligera chacun des propriétaires d'une fraction divise de l'ensemble immobilier dit "GROUPE VERT PRE", ainsi que ses ayants-cause.

D'autre part, les actes concédant les droits quelconques sur la propriété privative, passés à titre temporaire ou définitif, par un des copropriétaires ou ses ayants-cause, devront comporter l'engagement du bénéficiaire de se conformer aux dispositions de ce règlement modificatif.

Observation étant faite que ce règlement, dit "Règlement de Groupe", ne vise que les conditions générales de propriété, de jouissance et de charges afférentes à l'ensemble immobilier VERT PRE, tel que celui-ci va être désigné ci-après au titre DEUXIEME, et qu'il sera également

établi un modificatif à chacun des règlements initiaux réglant plus spécialement les rapports des copropriétaires des différentes constructions, garages et parkings qui composent l'ensemble immobilier VEPT PRE.

Il est précisé ici que le règlement s'appliquant aux locaux commerciaux n'a pas encore été publié, mais qu'il le sera avant ou en même temps que les présentes, et qu'il s'appliquera en réalité aux locaux qui seront cédés à la Société des Pétroles SHELL-BERRE, devant occuper la totalité des emplacements commerciaux prévus initialement.

TITRE DEUXIEME - DESIGNATION DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER :
ARTICLE I : TERRAIN :

Le terrain affecté à l'ensemble immobilier dit "GROUPE VERT-PRE", est sis à SAINT-PRIEST (Rhône), au lieudit "Petit Bois", entre la rue Aristide Briand et la rue de l'Industrie. Il figure au cadastre non rénové de la commune sous les numéros 597p, 598p, 612 et 614p de la section D.

Ce terrain, qui occupera après cession à la commune des parties nécessaires à l'élargissement de la rue Aristide Briand et de la rue de l'Industrie, une surface de 17.800 mètres carrés environ, est confiné :

- au nord, par la rue Aristide Briand,
- au sud, par la rue de l'Industrie,
- à l'est, par les propriétés GAUTHIER, SUBLET, GARIN et RIDET,
- à l'ouest, par les propriétés FRAYSSE et DELOIN.

ARTICLE II : IMMEUBLES :

Sur ce terrain sont construits divers bâtiments, parkings, garages et aménagements divers, constituant l'ensemble immobilier, et désignés ci-après :

1) Au nord de la parcelle, et en façade sur la rue Aristide Briand, un immeuble dit "Immeuble "A1"", élevé sur sous-sol, de rez-de-chaussée et de six étages, et comportant en outre, au niveau du rez-de-chaussée côté Nord, un bâtiment de simple rez-de-chaussée, destiné à recevoir les installations d'un local commercial à premier usage de station-service, distribution de produits pétroliers et ses annexes.

2) En arrière et au Sud de l'immeuble "A1" sus-désigné, et disposé perpendiculairement à la rue Aristide Briand, une autre construction, élevée sur sous-sol d'un rez-de-chaussée et quatre étages, et groupant quatre immeubles distincts desservis chacun par une montée d'escalier, et qu'il a été convenu d'appeler : "Immeuble "B2"", "Immeuble "B3"", "Immeuble "B4"" et "Immeuble "B5"".

3) En arrière et au Sud de la construction sus-désignée, et également disposée perpendiculairement à la rue Aristide Briand, une autre construction élevée sur sous-sol, de rez-de-chaussée et huit étages, groupant également quatre immeubles distincts desservis chacun par une montée d'escalier, et qu'il a été convenu d'appeler : "Immeuble "C6"", "Immeuble "C7"", "Immeuble "C8"", et "Immeuble "C9"".

4) En arrière et au Sud de la construction sus-désignée, mais disposée perpendiculairement à cette dernière, une autre construction élevée sur sous-sol, de rez-de-chaussée et quatre étages, groupant deux immeubles distincts desservis chacun par une montée d'escalier, et qu'il a été convenu d'appeler "Immeuble "D 10"", et "Immeuble "D 11"".

- 5) Dans la partie Sud-Est du terrain, du côté de la rue de l'Industrie, un groupe de garages affectant la forme d'un "L", de simple rez-de-chaussée sur terre-plein, et abritant 23 boxes individuels.
- 6) Le long des allées de desserte des constructions sus-désignées, neuf groupes de parkings totalisant ensemble 147 places, et tels qu'ils sont figurés sur le plan ci-annexé.
- 7) Divers aménagements à l'usage des copropriétaires du Groupe, tels que clôtures, espaces verts, allées de desserte, jardin d'enfants, éclairage, aire de lavage, etc...

ARTICLE III : PLAN :

Demeurera annexé aux présentes après mention, le plan dit "Plan de Masse et Situation", établi par Mr. Albert TEILLAUD, Architecte DPLG à GRENOBLE (Isère) 14, avenue Albert 1er de Belgique, modifiant le plan de Masse et Situation initial annexé au premier règlement "de Groupe", notamment en ce qui concerne les locaux commerciaux, les parkings et les garages.

Observation étant ici faite que les divers numéros et lettres contenus, tant dans la désignation qui précède que dans celle qui va suivre, se réfèrent exclusivement aux indications portées sur ce plan, à l'exclusion de toutes autres.

TITRE TROISIEME - CONDITIONS PARTICULIERES :

Il est rappelé ici que, suite à deux résolutions adoptées à l'unanimité par l'Assemblée Générale Extraordinaire du 17 Mars 1967 mentionnée ci-avant, il a été convenu ce qui suit :

1) Station-Service :

Aux termes d'un accord intervenu entre Mr. FORAZ d'une part, et la Société des Pétroles SHELL-BERRE d'autre part, il ressort :

Que ladite Société aura la jouissance exclusive et particulière :

- de la totalité des locaux prévus initialement à l'usage commercial dans le bâtiment de simple rez-de-chaussée adossé au bâtiment "Immeuble AI" au titre DEUXIEME ci-avant, et constituant le lot numéro 1401 de la copropriété (règlement de copropriété spécial aux locaux commerciaux) ;
- de la place de parking portant le numéro 1 sur le plan d'implantation ci-annexé, et constituant le lot 1201 de la copropriété.
- et l'usage privatif, exclusif et perpétuel de la bande de terrain en façade "nord" de l'immeuble "AI" (bien que la totalité du terrain affecté à l'ensemble immobilier Vert Pré soit à inclure dans les parties communes générales).

Le tout bénéficiant des dispositions figurant à l'accord intervenu entre Mr. FORAZ et la Société des pétroles SHELL-BERRE, et ci-après littéralement retranscrites :

La Société des Pétroles SHELL-BERRE sera propriétaire du lot 1401 de la copropriété, et ledit lot, à usage de Station-Service, bénéficiera des dispositions suivantes :

- " Il aura la jouissance propre et exclusive, et à perpétuité du sol qui lui est affecté, avec façade comme
- "il est indiqué au plan, et la propriété propre des
- "constructions et installations diverses aménagées sur

/
désigné

"ce sol, et dont il supportera seul tous les frais y
"afférents.
"Il participera aux charges de l'immeuble "AI" dans la
"proportion qui sera indiquée au règlement de copro-
"priété spécial aux locaux de la Station.
"Il sera rattaché à ce lot tous droits de mitoyenneté
pouvant exister avec l'immeuble "AI".
"Les constructions édifiées sur ce lot pourront être
"utilisées en totalité ou en partie à usage de tous
"commerces en plus ou à la place de la Station-Service.
"Cette Station-Service pourra rester ouverte de jour et
"de nuit, et ce, sans que les autres copropriétaires du
"Groupe Vert-Pré puissent élever aucune protestation.
"La Société SHELL-BERRE pourra installer sur ce lot,
"plus particulièrement sur les murs aveugles et au
"sommet de l'immeuble "AI" (c'est-à-dire au-dessus du
"sixième étage), tous emblèmes publicitaires, lumineux
"ou non, mais sous réserve pour ladite Société d'ob-
"tenir toutes les autorisations administratives néces-
"saires.
"Toute publicité en faveur des produits dérivés du
"pétrole, autre que ceux de SHELL, sera interdite dans
"tout le Groupe VERT-PRE.
"Aucune Station-Service concurrente de la Société des
"pétroles SHELL-BERRE, aucun appareil de distribution
de produits pétroliers, et aucune activité commerciale
"de lavage ou de graissage automobile autre que ceux
"de SHELL, ne pourront être exercés dans tout le Groupe
"VERT-PRE.
"Les interdictions faites dans les différents règle-
"ments de copropriété, en ce qui concerne le bruit, le
"stockage de matières dangereuses ou inflammables, ne
"seront pas applicables à la Société SHELL-BERRE, le
"lot de ladite Société étant destiné à l'exploitation
"d'une Station-Service.
"La Société SHELL-BERRE devra respecter les règlements
"de sécurité, et restera civilement responsable de
"tous dommages de son fait.
"Elle aura le droit d'avoir des assurances indépendantes
"de celles de autres constructions du Groupe VERT-PRE,
"pour garantir contre tous risques ses installations
"propres.
"A conditions de prix et de qualité égales, la Société
"SHELL-BERRE aura la préférence pour la fourniture du
"Fuel au chauffage de tout le Groupe VERT-PRE, étant
"cependant précisé que les contrats déjà passés à ce
"sujet par le Groupe VERT-PRE seront exécutés jusqu'à
"leur échéance.
"Le lot correspondant aux locaux de la Société SHELL-
"BERRE pourra être subdivisé librement en plusieurs
"lots, pouvant être vendus à des acquéreurs différents,
"sans toutefois que cette subdivision augmente les
"charges des autres copropriétaires, et que les travaux
"en résultant nuisent à la solidité du gros-œuvre de
"l'immeuble.

2) Extensions éventuelles :

Monsieur Louis FORAZ détient le droit irrévocable,
(pour lui-même ou toute personne physique ou morale qu'il
lui plairait de se substituer), de relier éventuellement à
la chaufferie centrale, ainsi qu'aux voiries et réseaux

divers de l'ensemble du Groupe VERT-PRE, des immeubles complémentaires sur les terrains mitoyens, (étant précisé que tous les frais correspondants seront à sa charge).

TITRE QUATRIEME - REPARTITION DES DROITS DE PROPRIETE :

Article I : Principe de répartition :

Afin d'assurer une répartition rationnelle de la copropriété "GROUPE", celle-ci a été établie en tenant compte :

- de l'utilisation du terrain occupé par les divers types de construction ;
- du fait que certaines installations réputées "parties communes" au Groupe ne profitent qu'à certains des copropriétaires de ce Groupe ;
- des différentes servitudes résultant du programme de construction initial et des différentes modifications qui y ont été apportées.

Article II : Etat descriptif de division :

L'ensemble immobilier désigné au titre DEUXIEME ci-avant sera divisé en onze immeubles, un local commercial à premier usage de station-service, distribution de produits pétroliers et ses annexes, un groupe de 23 garages, et neuf groupes de parkings totalisant ensemble 147 places. La désignation de ces différentes constructions est établie ci-après. Elle comprend en outre, une quote-part globale dans la propriété indivise des parties communes générales à l'ensemble immobilier exprimée en "Cent-millièmes".

Etant précisé qu'à l'intérieur de chaque construction, cette quote-part globale sera répartie entre les copropriétaires intéressés respectivement, dans le cadre des règlements particuliers à chacune de ces constructions.

VERT-PRE I :

- a) Une construction de 6 étages sur rez-de-chaussée et sous-sol, dite "Immeuble AI"
-et les 16.486/100.000^{es} des parties communes générales, ci : 16.486
- b) Une construction à premier usage de station-service, de distribution de produits pétroliers et ses annexes.
-et les 2.028/100.000^{es} des parties communes générales, ci : 2.028
- c) 4 boxes individuels dans le groupe des garages et 31 places de parkings.
-et les 1.270/100.000^{es} des parties communes générales ci : 1.270

Soit au total (en cent-millièmes)
pour Vert-Pré I..... 19.684... 19.684

VERT-PRE II :

- a) Une construction de 4 étages sur rez-de-chaussée et sous-sol, dites "Immeuble B2"
-et les 5.580/100.000^{es} des parties communes générales, ci : 5.580
- b) Une construction de 4 étages sur rez-de-chaussée et sous-sol, dite "Immeuble B3"
-et les 5.580/100.000^{es} des parties communes générales, ci : 5.580

à reporter: 11.160.et 19.684

Reports : II.160... 19.684

c) Une construction de quatre étages sur rez-de-chaussée et sous-sol, dite " <u>Immeuble B4</u> "	
-et les 5.580/100.000è des parties communes générales, ci :	5.580
d) Une construction de 4 étages sur rez-de-chaussée et sous-sol, dite " <u>Immeuble B5</u> "	
-et les 5.580/100.000è des parties communes générales, ci :	5.580
e) 4 boxes individuels dans le groupe des garages et 35 places de parkings ;	
-et les 1.310/100.000è des parties communes générales, ci :	1.310

Soit au total (en cent-millièmes)	
pour Vert-Pré II.....	23.630... 23.630

VERT-PRE III :

a) Une construction de 8 étages sur rez-de-chaussée et sous-sol, dite " <u>Immeuble C6</u> "	
-et les 10.204/100.000è des parties communes générales, ci :	10.204
b) Une construction de 8 étages sur rez-de-chaussée et sous-sol, dite " <u>Immeuble C7</u> "	
-et les 10.204/100.000è des parties communes générales, ci :	10.204
c) Une construction de 8 étages sur rez-de-chaussée et sous-sol, dite " <u>Immeuble C8</u> "	
-et les 10.204/100.000è des parties communes générales, ci :	10.204
d) Une construction de 8 étages sur rez-de-chaussée et sous-sol, dite " <u>Immeuble C9</u> "	
-et les 10.204/100.000è des parties communes générales, ci :	10.204
e) 12 boxes individuels dans le groupe des garages et 62 places de parkings ;	
-et les 2.550/100.000è des parties communes générales, ci :	2.550

Soit au total (en cent-millièmes)	
pour Vert-Pré III :	43.366... 43.366

VERT-PRE IV :

a) Une construction de 4 étages sur rez-de-chaussée et sous-sol, dite " <u>Immeuble D 10</u> "	
-et les 6.285/100.000è des parties communes générales, ci :	6.285
b) Une construction de 4 étages sur rez-de-chaussée et sous-sol, dite " <u>Immeuble D 11</u> "	
-et les 6.285/100.000è des parties communes générales, ci :	6.285
c) 3 boxes individuels dans le groupe des garages et 19 places de parkings ;	
-et les 750/100.000è des parties communes générales, ci :	750

Soit au total (en cent-millièmes)	
pour Vert-Pré IV :	13.320... 13.320

Et au total pour le Groupe VERT-PRE (en cent-millièmes) 100.000

Article III : Tableau récapitulatif :

L'état descriptif de division qui précède est résumé ci-après dans un tableau récapitulatif :

S.C.I.	Construction principale, garages et parkings regroupés à l'intérieur d'une même S.C.I.	Quote-parts de propriété du sol et des parties communes générales
VERT PRE I	Immeuble "AI" + local commercial + 4 Garages + 31 places de parking.....	19.684/100.000 ^{es}
VERT PRE II	Immeubles "B2", "B3", "B4", et "B5" + 4 garages + 35 places de parking.....	23.630/100.000 ^{es}
VERT PRE III	Immeubles "C6", "C7", "C8" et "C9" + 12 garages + 62 places de parking.....	43.366/100.000 ^{es}
VERT PRE IV	Immeubles "D IO" et "D II" + 3 garages et 19 places de parking.	13.320/100.000 ^{es}

Soit un total égal à l'entier, soit.....100.000/100.000^{es}

ARTICLE IV : révision des droits de copropriété :

Ainsi qu'il était indiqué dans le règlement initial, certaines modifications du programme de construction pourraient nécessiter la modification des droits de propriété, en vue de rétablir l'équilibre général. Cette disposition sera maintenue jusqu'à réalisation complète et définitive dudit programme, mais elle sera réputée nulle lorsque l'ensemble immobilier sera complètement réalisé, et que la répartition des droits (si elle était autre que celle établie ci-dessus), sera fixée de manière définitive.

TITRE CINQUIEME - PARTIES ET CHOSES COMMUNES :

Article I : Parties et choses communes à l'ensemble du Groupe (sans exception) :

Elles comprendront :

- la totalité du sol de l'ensemble immobilier, tant celui occupé par les diverses constructions v édifiées, que celui occupé par les espaces verts, allées, terrains de jeux, parkings, etc...
- toutes installations et accessoires se rapportant aux espaces verts, jardins, terrains de jeux, aire de lavage, etc...
- les voies de desserte de l'ensemble, y compris tous leurs aménagements ;
- l'installation d'éclairage extérieur, y compris tous compteurs communs ;
- les grilles, grillages, murets, ou tous éléments séparatifs du Groupe avec les voisins ou la voie publique, et y compris éventuellement tous droits de mitoyenneté avec les propriétés voisines ;
- le local social prévu au rez-de-chaussée et au sous-sol de l'immeuble "AI" ;
- le transformateur E.D.F. adossé au pignon Sud de l'immeuble "B5" ;
- les canalisations générales d'eau, gaz et électricité, dans leurs parties servant ou pouvant servir à l'usage commun du Groupe, c'est-à-dire jusqu'aux branchements (mais non compris ces branchements), avec les canalisations propres à chaque construction ;

- l'ensemble des canalisations horizontales d'évacuation des eaux pluviales et résiduaires, ainsi que les installations du tout-à-l'égout dans leurs parties servant à l'usage commun du Groupe, c'est-à-dire jusqu'aux jonctions, (mais non compris ces jonctions), avec les canalisations ou installations propres à chaque construction.
- les différents compteurs servant à l'usage commun du Groupe.

Et d'une façon plus générale, toutes les parties et choses qui, par leur destination, la loi ou les usages, sont réputées communes au Groupe (la désignation ci-dessus n'étant pas limitative), même si elles ne servent qu'à certains des copropriétaires du Groupe.

Etant rappelé que la part de propriété indivise de ces parties communes générales n'a été fixée aux présentes que d'une manière "globale" pour chaque construction ou parking, et que la répartition "lot par lot" se fera à l'intérieur de chaque construction ou parking dans le règlement particulier correspondant.

Cas du logement du gardien de Groupe :

Bien que le logement affecté au Gardien (appartement au rez-de-chaussée de l'immeuble "C6" et lot 519 de la copropriété), la cave qui y est rattachée (cave I et lot 50I), ainsi que le parking (place 45 et le lot I245), soit en réalité "partie privative" propriété du Syndicat des copropriétaires du Groupe, il y aura lieu de l'inclure dans les parties communes générales, notamment pour toutes charges résultant de son entretien et de son chauffage.

Article II : Parties et choses communes aux locaux bénéficiant du chauffage :

- Seront communs à tous les appartements du Groupe et à la Station-Service :
- tous les éléments (de gros-oeuvre, d'équipement et superficiels) du local de chaufferie adossé au pignon Nord de l'immeuble "C6" ;
 - tous les éléments et accessoires relatifs à l'installation de chauffage collectif, ainsi que l'installation de circulation et de stockage de combustible ;
 - la totalité des canalisations d'alimentation et de retour, jusqu'aux branchements (mais non compris ces branchements), avec les canalisations propres à chaque immeuble ;

Et d'une manière plus générale, toutes les parties et choses qui, par leur destination, la loi ou les usages, sont réputées communes à tous les locaux du Groupe bénéficiant de l'installation de chauffage central collectif.

Article III : Généralités sur les parties communes :

Ainsi qu'il a été dit au titre TROISIEME ci-avant (conditions particulières), il se pourrait que les installations communes au Groupe désignées aux articles I et II ci-dessus, deviennent par extension communes à d'éventuels immeubles riverains au Groupe VERT PRE actuel. Dans une telle alternative, il y aurait lieu de reconsidérer les quote-parts établies au présent règlement, et ceci tant pour les quote-parts concernant les parties communes générales, que pour celles relatives au chauffage collectif, telles qu'elles vont être établies ci-après à l'article IV.

Article IV : Droits de propriété sur l'installation de chauffage collectif :

Dans le règlement de copropriété de GROUPE initial, il n'avait pas été affecté de quote-part à la construction "Commerces" qui ne bénéficiait pas du chauffage. Cette cons-

truction devenant à présent un local commercial à premier usage de station-service, dont une partie bénéficie désormais de l'installation de chauffage collectif, les quote-parts "globales" initiales sont modifiées, et deviennent :

	STATION-SERVICE	1.093	cent millièmes	
<u>Vert-Pré I.</u>	IMMEUBLE A I.....	17.683	"	"
	IMMEUBLE B 2.....	5.986	"	"
<u>Vert-Pré II.</u>	IMMEUBLE B 3.....	5.986	"	"
	IMMEUBLE B 4.....	5.986	"	"
	IMMEUBLE B 5.....	5.986	"	"
	IMMEUBLE C 6.....	10.947	"	"
	IMMEUBLE C 7.....	10.947	"	"
<u>Vert-Pré III.</u>	IMMEUBLE C 8.....	10.947	"	"
	IMMEUBLE C 9.....	10.947	"	"
	IMMEUBLE D 10.....	6.746	"	"
<u>Vert-Pré IV.</u>	IMMEUBLE D II.....	6.746	"	"

Total égal à l'entier.....100.000 cent millièmes

Etant précisé que les quote-parts globales affectées ci-dessus seront utilisées pour établir, immeuble par immeuble la quote-part incombant à chacun d'eux dans les charges relatives à l'entretien, la réparation, le fonctionnement et l'approvisionnement de l'installation de chauffage, et que cette quote-part sera recouvrée auprès de chacun des copropriétaires respectifs de chacun des immeubles en tant que charges communes générales.

TITRE SIXIEME - REGLEMENT GENERAL DE COPROPRIETE :

Article I : Destination du Groupe :

Le Groupe Immobilier VERT-PRE est destiné, pour tous les immeubles collectifs qui le composent, à l'usage d'habitation, outre une Station-Service (ou à tous commerces éventuels en remplacement total ou partiel), adossée au bâtiment "AI", et divers garages et parkings pour voitures automobiles.

Article II : Droits et obligations des copropriétaires du Groupe :

Ces droits et obligations seront précisés dans les différents règlements particuliers à chaque Construction, néanmoins, il est d'ores et déjà précisé ici que :

- les copropriétaires, ou ayants droit, devront veiller à ne rien faire qui puisse nuire à la bonne tenue du Groupe, ou troubler la jouissance des voisins par des bruits et des odeurs quelconques. En particulier ils ne devront jamais gêner les autres copropriétaires par la possession d'animaux domestiques (les chiens et les chats qui seront tolérés, ne devant jamais circuler sans être accompagnés et tenus en laisse, et tous les dégâts qu'ils pourraient causer restant à la charge de leur propriétaire).
- les copropriétaires, ou leurs ayants-droit, ne pourront encombrer les voies de circulation, notamment en y laissant séjourner leurs voitures. Toutefois, une tolérance est permise dans les cas de nécessité évidente et sans caractère habituel,

ou répété, ou en cas de déménagement ou d'emménagement, ou de livraison d'objets destinés aux besoins des occupants du Groupe.

En outre, pendant la période de construction, et dans l'avenir, lorsqu'il y aura lieu d'effectuer des réparations aux constructions (ou à toute autre installation du groupe), les entreprises chargées de ces travaux pourront faire sur les voies de circulation ou autres parties du terrain, des dépôts provisoires de matériaux, à la condition de libérer les lieux dans les meilleurs délais, et de ne pas entraver la circulation des voitures et piétons.

Toutes dégradations causées aux parties et choses communes du Groupe, par le fait d'un copropriétaire (ou de son ayant-droit ou préposé), seront réparées entièrement aux frais dudit copropriétaire responsable.

Article III: Administration de l'ensemble immobilier :

A) Syndicats :

La collectivité des copropriétaires est constituée en un "Syndicat Principal" de Groupe, et en douze "Syndicats Secondaires" (un par immeuble, un pour les garages et un pour les parkings). Il est précisé que la Station-Service, ne faisant l'objet que d'un seul lot, ne comportera pas de ce fait de Syndicat Secondaire.

Les Syndicats auront la personnalité civile, et fonctionneront dans le cadre du présent règlement de Groupe et des divers règlements particuliers, en référence aux lois des 10 Juillet 1965 et 28 Décembre 1966, et au décret d'application du 17 Mars 1967.

Le Syndicat Principal aura pour objet d'assurer la gestion, l'entretien et l'amélioration des parties communes générales du Groupe, ainsi que le fonctionnement des services communs à tous les copropriétaires. Il aura, en outre pour objet de veiller au respect des dispositions du présent règlement écrit dans l'intérêt commun de tous les copropriétaires, ainsi que de maintenir l'harmonie générale des différentes constructions composant le Groupe.

Il aura, entre autre, qualité pour agir en justice, tant en demandant qu'en défendant, même contre les Syndicats Secondaires ou contre certains des copropriétaires. Il pourra modifier, si besoin est, le présent règlement de copropriété de Groupe.

Les décisions du Syndicat Principal seront prises en Assemblées Générales et leur exécution sera confiée à un "Syndic de Groupe", assisté d'un "Conseil Syndical de Gérance de Groupe".

Le rôle des Syndicats Secondaires sera plus spécialement défini dans les règlements particuliers, mais il convient d'ores et déjà de noter ici que chaque Syndicat Secondaire pourra décider du ravalement du bâtiment dont il aura la charge, mais qu'il devra respecter les indications du Syndic de Groupe, ceci dans le souci du respect de l'harmonie générale de l'ensemble immobilier.

B) Syndic de Groupe :

Le Syndic de Groupe reste celui nommé par le règlement de groupe initial :

Monsieur ESCOFFIER, Administrateur d'Immeubles à LYON (3e) 80, rue Molière, dont la durée des fonctions sera de trois ans, à compter de la publication du présent modificatif, et renouvelable pour une même période de trois ans.

Lorsqu'il y aura lieu de procéder à la nomination d'un nouveau Syndic de Groupe, celui-ci sera nommé par l'Assemblée Générale de tous les copropriétaires du groupe, votant et statuant à la majorité prévue plus loin à l'article IV du présent titre.

La révocation du Syndic de groupe aura lieu, le cas échéant, de la même manière que sa nomination. Elle pourra avoir lieu à tous moments. Ce sera à l'Assemblée Générale de Groupe de décider de cette révocation, sauf à indemniser le Syndic si ses fonctions sont rémunérées et si la révocation n'est pas fondée sur un motif légitime.

Si le Syndic avait l'intention de se démettre de ses fonctions, il devrait en aviser le Conseil Syndical du Groupe, au moins trois mois à l'avance.

En cas d'empêchement du Syndic, pour quelque raison que ce soit, ou en cas de carence de sa part à exercer les droits et actions du Syndicat, un Administrateur provisoire de la copropriété pourrait être nommé dans les conditions et avec les effets prévus par l'article 49 du décret du 17 Mars 1967.

La rémunération du Syndic sera fixée conformément au taux prévu par la Compagnie des Administrateurs d'Immeubles du Rhône, et aux arrêtés préfectoraux en vigueur, dont elle suivra les modifications éventuelles.

Attributions du Syndic :

Le Syndic sera chargé, dans la limite de l'objet du Syndicat qu'il représente :

- d'assurer l'exécution des dispositions du règlement de copropriété et des délibérations de l'assemblée générale ;
- d'administrer le Groupe, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien, et, en cas d'urgence, de faire procéder, de sa propre initiative, à l'exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde du Groupe ;
- de représenter le Syndicat dans tous les actes civils et en justice.

D'une manière générale, le Syndic est investi des pouvoirs qui lui sont conférés par la loi du 10 Juillet 1965 (notamment par son article 18), et par le décret du 17 Mars 1967.

Lorsqu'en cas d'urgence le Syndic fera procéder, de sa propre initiative, à l'exécution de travaux nécessaires à la sauvegarde du Groupe, il devra en informer les copropriétaires et convoquer immédiatement une Assemblée Générale. Dans un tel cas, il pourra, en vue de l'ouverture du chantier et de son approvisionnement, demander sans délibération préalable de l'Assemblée Générale, mais après avoir pris l'avis du Conseil Syndical du Groupe, le versement d'une provision qui ne pourra toutefois excéder le tiers du montant du devis estimatif des travaux.

Le Syndic engagera et congédiera le personnel du Syndicat et le Gardien du Groupe, et fixera les conditions de leur travail, suivant les usages locaux et les textes en vigueur. Cependant seule l'Assemblée Générale aura qualité pour fixer le nombre et la catégorie des emplois.

Il établira et tiendra à jour une liste des copropriétaires, avec l'indication des lots leur appartenant. Il mentionnera leur état civil ainsi que leur domicile, réel

ou élu. Il remettra, en début de chaque année, un exemplaire mis à jour de cette liste au Président du Conseil Syndical du Groupe. Il fera connaître immédiatement au Conseil Syndical les modifications qu'il y aurait lieu de faire à cette liste.

Le Syndic détiendra les archives du Syndicat, notamment le règlement de copropriété et le registre des procès-verbaux des Assemblées Générales. Il délivrera des copies ou extraits certifiés conformes des procès-verbaux.

Il tiendra la comptabilité du Syndicat, et l'organisera de façon à faire apparaître la position comptable de chaque copropriétaire à l'égard du Syndicat. Il préparera le budget prévisionnel qui sera voté par l'Assemblée Générale, et pourra exiger le versement d'avances ou provisions en vue de faire face aux dépenses.

Il devra rendre compte de sa gestion une fois par an, à l'occasion de la réunion de l'Assemblée Générale des copropriétaires du Groupe. Seul responsable de sa gestion, il ne pourra se faire substituer. Toutefois il pourra, à l'occasion de l'exécution de sa mission, se faire représenter par l'un de ses préposés.

Il répartira entre les Syndics des différentes Constructions et Parkings le montant des dépenses dans les proportions indiquées à l'article III du titre QUATRIEME (pour ce qui concerne les parties et choses communes générales au Groupe), et à l'article IV du titre CINQUIEME (pour ce qui concerne le chauffage collectif).

Il supervisera les Syndics Secondaires en ce qui concerne les questions intéressant le Groupe et leur donnera les ordres nécessaires au bon fonctionnement dudit Groupe.

Avec les provisions qu'il recevra à titre d'avance par l'intermédiaire des Syndics Secondaires, le Syndic de Groupe assurera le paiement en temps utile des impôts et taxes de toute nature afférentes au Groupe, ainsi que les frais relatifs à l'entretien et les réparations à effectuer aux parties communes générales au Groupe et ceux relatifs à l'installation de chauffage central collectif.

Assisté, s'il le juge utile, du Conseil Syndical de Gérance du Groupe, il passera tous contrats nécessaires pour l'exploitation du chauffage collectif.

C) Conseil Syndical de Gérance du Groupe :

Un Conseil Syndical de Gérance du Groupe assistera le Syndic. Il lui donnera son avis, ainsi qu'à l'Assemblée Générale du Groupe, sur les questions pour lesquelles il sera consulté ou dont il se saisira lui-même.

Ce Conseil contrôlera la Gestion du Syndic du Groupe, notamment la comptabilité, la répartition des dépenses et les conditions dans lesquelles pourront être passés et exécutés les marchés et contrats intéressant le Groupe.

Il sera composé de treize membres, soit :

- pour chacun des immeubles : un des membres du Conseil Syndical de Gérance de chacun desdits immeubles;
- pour la Station-Service : le propriétaire de ladite Station;
- pour les garages et les parkings : un des co-propriétaires desdits garages et parkings.

Etant précisé que les membres du Conseil Syndical de Gérance du Groupe seront nommés suivant les dispositions énoncées dans chacun des règlements de copropriété particuliers aux différentes constructions composant le Groupe.

Ce conseil présentera chaque année, à l'Assemblée Générale des Copropriétaires du Groupe, un rapport de ses activités.

Le Conseil Syndical de Gérance du Groupe représentera valablement la totalité des Membres du Syndicat Principal des Copropriétaires du Groupe lorsque chacun de ses membres, représentant respectif de chacune des constructions composant le Groupe, aura été délégué par chacune des Assemblées Générales desdites constructions à la majorité requise par la loi du 10 Juillet 1965, (majorité absolue - article 25 de la loi du 10 Juillet 1965).

Toutefois une telle délégation ne sera possible que si elle porte sur un acte ou une décision expressément déterminé, et n'exigeant que la majorité simple (fixée à l'article 24 de la loi du 10 Juillet 1965).

Le Conseil Syndical de Gérance du Groupe ne sera plus régulièrement constitué si plus du quart des sièges devenait vacant, pour quelque cause que ce soit.

D) Assemblées Générales :

Il existera trois sortes d'Assemblées Générales de Groupe :

1) Une Assemblée Générale réunissant tous les membres du Conseil Syndical de Gérance du Groupe, assistés des Syndics Secondaires des différentes constructions et parkings constituant le Groupe. (Etant précisé qu'une telle Assemblée ne pourra délibérer valablement qu'à la condition que la décision à prendre n'exige que la majorité simple de l'article 24 de la loi du 10 Juillet 1965).

2) Une Assemblée Générale réunissant tous les Copropriétaires du Groupe, dite "Assemblée Générale Extraordinaire". Une telle assemblée étant nécessaire chaque fois que la décision à prendre exigera la majorité absolue (article 25 de la loi du 10 Juillet 1965), ou la double majorité (article 26 de cette même loi).

3) Une Assemblée Générale réunissant les membres des Conseils de Gérance des seules constructions intéressées par l'installation de chauffage collectif (à la condition que chacun desdits membres ait été spécialement mandaté par l'Assemblée des Copropriétaires de la construction qu'il représente).

Dans le cas où l'un des Membres d'un des Conseils de Gérance ne pourrait assister à l'Assemblée correspondante, il pourra s'y faire représenter par un mandataire, à la condition toutefois que celui-ci soit lui-même copropriétaire dans la même construction.

Dans le cas où l'un des copropriétaires serait dans l'impossibilité d'assister à l'Assemblée Générale Extraordinaire, son épouse ou un de ses enfants majeur pourront régulièrement et valablement le représenter.

Dans l'un ou l'autre des deux cas visés ci-dessus, le mandataire devra être porteur d'un mandat sur lequel sa signature devra être apposée auprès de celle du mandant. En outre, il est précisé qu'en aucun cas, le Syndic, son conjoint ou son préposé ne pourront être mandataire d'un copropriétaire du groupe, et qu'aucun mandataire ne pourra recevoir plus de trois délégations de vote si ses mandants n'appartiennent pas à un même syndicat secondaire.

Convocations :

Il y aura au moins une Assemblée Générale du Conseil Syndical de Gérance du Groupe une fois par an. Cette assemblée se tiendra sur convocation du Syndic de Groupe qui pourra, en outre convoquer ladite Assemblée chaque fois qu'il le jugera utile, et devra la convoquer chaque fois que la demande lui en sera faite, par lettre recommandée, soit par l'un des membres du Conseil, soit par le Président de ce même conseil.

L'Assemblée Générale Extraordinaire de tous les Copropriétaires du Groupe sera convoquée par le Syndic de groupe autant de fois qu'il jugera utile, et chaque fois que la demande lui en sera faite, par lettre recommandée, par un des membres du Conseil Syndical de Gérance du Groupe, ou encore par un nombre de copropriétaires réunissant au moins un quart des voix de tous les copropriétaires.

Pour les Assemblées relatives au chauffage collectif, elles seront convoquées par le Syndic de groupe toutes les fois qu'il le jugera utile, et toutes les fois que la demande lui en sera faite, par lettre recommandée, soit par le Président du Conseil Syndical de Gérance du Groupe, soit par l'un de ses membres.

Toute convocation devra être faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au moins quinze jours avant la date de la réunion, ou encore par circulaire avec état, que le Syndic ou son préposé feront émarger par les copropriétaires qui peuvent être joints directement. Elle devra comporter l'indication du lieu, de la date et de l'heure de la réunion, ainsi que l'ordre du jour précisant les questions soumises à la délibération de l'Assemblée et éventuellement, le compte des recettes et des dépenses correspondant à l'exercice écoulé.

En cas d'indivision d'un lot, entre plusieurs personnes, celles-ci devront déléguer l'une d'entre elles pour les représenter. Faute par elles de faire connaître l'indivision et de désigner leur délégué, les convocations seront valablement faites au domicile réel ou élu de l'ancien propriétaire.

Tenue des Assemblées

L'Assemblée Générale se réunit au lieu fixé par la convocation. Elle élit son Président et le cas échéant, son bureau composé de deux scrutateurs et d'un secrétaire. Sauf décision contraire de l'Assemblée, ce sera le Syndic de Groupe qui assurera le secrétariat de la séance.

Il est tenu une feuille de présence, contenant les noms et domiciles de chaque copropriétaire ou mandataire, signée par eux, et certifiée exacte par le Président de l'Assemblée.

Il est établi un procès-verbal des délibérations de chaque assemblée, signé par le Président, le Secrétaire, et par les Membres du Bureau. Ce procès-verbal comportera le texte de chaque délibération. Il indiquera le résultat de chaque vote, et précisera le nom des copropriétaires qui se seront opposés à la décision, n'auront pas pris part au vote, ou se seront abstenus.

Sur la demande de l'un ou plusieurs des opposants, le procès-verbal pourra mentionner les réserves éventuelles formulées par eux sur la régularité des délibérations.

à la suite

Les procès-verbaux des séances seront inscrits, les uns des autres, sur un registre spécialement ouvert à cet effet. Les copies ou extraits de ces procès-verbaux seront certifiés par le Syndic.

Article IV :

Quorums - Majorités

Chaque copropriétaire disposera d'autant de voix qu'il possède de tantièmes de co-propriété. (Toutefois, si un des copropriétaires possède une quote-part supérieure à la moitié, le nombre des voix dont il disposera sera réduit à la somme des voix des autres copropriétaires.)

Dans le cas de l'Assemblée Générale du Conseil Syndical du Groupe, chacun de ses membres disposera de l'ensemble des voix des copropriétaires qu'il représente.

Majorité simple, ou relative (article 24 de la loi du 10 Juillet 1965).

Les décisions de l'Assemblée Générale seront prises à la majorité des voix des copropriétaires présents ou représentés :

- pour tout ce qui concerne l'administration courante du groupe ;
- et plus généralement, pour toutes les décisions autres que celles exigeant la majorité absolue, la double majorité, ou encore l'unanimité.

Majorité absolue (article 25 de la loi du 10 Juillet 1965)

Ne seront adoptées qu'à la majorité des voix de tous les copropriétaires du Groupe :

- a) toute délégation de pouvoir de prendre l'une des décisions visées au paragraphe "Majorité relative" ci-dessus ;
- b) l'autorisation donnée à certains des copropriétaires d'effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur du groupe, et conformes à la destination de celui-ci ;
- c) la désignation ou la révocation du Syndic de Groupe, ainsi que des membres du Conseil Syndical de Gérance du Groupe ;
- d) les conditions auxquelles seront réalisées les actes de disposition sur les parties communes du Groupe, lorsque ses actes résultent d'obligations légales ou réglementaires (établissement de cours communes, cession des droits de mitoyenneté, etc...).
- e) les modalités de réalisation et d'exécution des travaux rendus obligatoires en vertu de dispositions légales ou réglementaires ;
- f) la modification de la répartition des charges relatives aux services collectifs et à l'entretien du Groupe, rendue nécessaire par le changement de l'usage de l'une ou plusieurs

des parties privatives;

A défaut de décision prise dans les conditions de majorité prévue au présent paragraphe, une nouvelle Assemblée statuera valablement à la majorité relative.

Double Majorité (article 26 de la loi du 10 Juillet 1965)

Seront prises à la double majorité de la moitié des membres du Syndicat et des trois-quarts des voix, les décisions concernant :

- a) les actes d'acquisition immobilière et les actes de dispositions autres que ceux résultant d'obligations légales ou réglementaires ;
- b) la modification du règlement de copropriété, dans la mesure où il concerne la jouissance, l'usage et l'administration des parties communes du Groupe;
- c) les travaux comportant transformation, addition, ou amélioration, à l'exception toutefois de ceux rendus obligatoires en vertu de dispositions légales ou réglementaires.

L'Assemblée ne pourra, à quelque majorité que ce soit, imposer à l'un des copropriétaires, la modification de la destination de ses parties privatives, ou des modalités de leur jouissance, telles qu'elles résultent du présent règlement de copropriété.

Unanimité :

L'Assemblée Générale ne pourra décider l'aliénation des parties communes nécessaires au respect de la destination du Groupe, qu'à l'unanimité des voix des copropriétaires du Groupe.

Les décisions régulièrement prises obligeront tous les copropriétaires du Groupe, même les opposants et ceux qui n'auront pas été représentés. Elles seront notifiées aux non-présents et aux dissidents au moyen d'une copie du procès-verbal de l'Assemblée, certifiée par le Syndic du Groupe, et qui leur sera adressée sous pli recommandé ou remise contre récépissé.

Toute décision prise soit à la double majorité ou à l'unanimité fera l'objet d'un procès-verbal dressé en la forme authentique par le notaire ayant reçu à ses minutes le présent règlement de copropriété, et qui assurera toutes les formalités de publicité prévues par la loi.

Votes particuliers :

Chaque fois que la question mise en discussion concernera des dépenses d'entretien, réparation ou fonctionnement d'une partie ou d'un élément d'équipement communs à certains des copropriétaires seulement (cas du chauffage collectif entre autres), seuls les copropriétaires intéressés prendront part au vote, chacun d'entre eux votant avec un nombre de voix proportionnel à sa participation aux dépenses de cette partie ou élément d'équipement commun.

Article V : Entretien du Groupe :

Le Conseil Syndical de Gérance du Groupe, votant à la majorité simple, décidera de la nomination du Gardien de Groupe, chargé de l'entretien et du nettoyage des parties et choses communes audit groupe. Il fixera les modalités de son engagement et de ses fonctions.

Article VI : Charges :

A) Désignation et répartition :

- Les charges communes du Groupe seront de deux sortes :
- celles relatives aux parties et choses communes générales au Groupe ;
 - celles relatives à l'installation de chauffage central collectif.

Charges relatives aux parties et choses communes générales :

Elles comprendront :

- les frais résultant de l'entretien et la réparation des parties et choses communes à tous les copropriétaires du groupe, telles que celles-ci ont été désignées à l'article I du titre CINQUIEME ci-avant ;
 - l'ensemble des frais et dépenses faits dans l'intérêt commun de tous les copropriétaires du Groupe, notamment :
 - les impôts, taxes, droits et contributions de toute nature, afférents aux parties et choses communes du Groupe ;
 - les frais d'éclairage des parties communes, les frais d'entretien et de nettoyage de ces parties communes ;
 - le salaire du Gardien du Groupe et les charges qui s'y rapportent ;
 - les taxes pour le service des ordures ménagères et le raccord à l'égout ;
 - les honoraires du Syndic et les frais de gestion de la copropriété ;
 - les primes d'assurances du groupe ;
- Et plus généralement, toutes les dépenses faites dans l'intérêt commun des copropriétaires du Groupe.

Ces charges seront réparties entre les diverses constructions ou parkings composant le groupe suivant les quote-parts établies à l'article II du titre QUATRIEME ci-avant, et réparties ensuite à l'intérieur des diverses constructions et parkings, dans chacun des règlements de co-propriété particuliers.

Charges relatives au chauffage collectif :

Elles comprendront :

- les frais résultant de l'entretien et la réparation des parties et choses communes particulières à l'installation de chauffage central collectif équipant le groupe, telles qu'elles ont été désignées à l'article II du titre CINQUIEME ci-avant ;
- l'ensemble des frais relatifs au fonctionnement de cette installation, tels qu'achat de combustible, salaire du préposé à la surveillance de la chaufferie s'il y a lieu et charges sociales y afférentes, primes d'assurances spéciales, etc.....

Ces charges seront réparties entre les diverses constructions intéressées composant le Groupe, suivant les quote-parts globales établies à l'article IV du titre CINQUIEME ci-avant, puis réparties à l'intérieur de chaque construction entre les copropriétaires, au prorata de la surface chauffée de chacun des appartements ou locaux, de la manière fixée dans les règlements particuliers respectifs de ces différentes constructions.

B) Règlement des charges :

Les copropriétaires verseront au Syndic Secondaire de la construction où ils sont propriétaires la quote-part leur incombant personnellement. Chaque Syndic Secondaire ayant réuni la quote-part globale de la construction qui l'intéresse la remettra au Syndic de Groupe.

Le Syndic de Groupe se fera verser par chacun des Syndics des constructions et parkings une certaine somme, comme provision, dont le montant sera fixé par le Conseil Syndical de Gérance du Groupe, en vue de faire face aux dépenses courantes. Cette provision sera renouvelable à la demande du Syndic de Groupe sur justification des dépenses faites par lui aux Syndics des différentes constructions et parkings.

Le Syndic de Groupe produira annuellement, dans le courant du premier trimestre, la justification des dépenses de l'année écoulée. Assisté du Conseil Syndical de Gérance du Groupe, il répartira la somme à recouvrer entre les différents Constructions et parkings, et chargera les Syndics secondaires respectifs de recouvrer les quote-parts incombant à chaque construction ou parking auprès des copropriétaires intéressés.

Les sommes dues à un Syndicat (Principal ou Secondaire), porteront intérêt à son profit, au taux légal en matière civile, et à compter de la mise en demeure adressée par le Syndic au copropriétaire défaillant. D'autre part, à l'intérieur de chaque Syndicat, les autres copropriétaires devront faire l'avance nécessaire pour parer aux conséquences de cette défaillance.

Les créances de toutes natures de l'un des Syndicats à l'encontre de chaque copropriétaire seront, qu'il s'agisse de provision ou de paiement définitif, garanties par une hypothèque légale sur son lot; elles bénéficient en outre, du privilège prévu par l'article 2192-1 du Code Civil en faveur du bailleur, le tout conformément à l'article 19 de la loi du 10 Juillet 1965.

C) Contribution aux charges :

L'absence d'un copropriétaire, ou le fait que ses locaux ou parkings soient inoccupés, n'en rendra pas moins obligatoire le paiement de toutes les charges (y compris celles relatives au chauffage collectif).

Article VII : Assurances :

Le Syndicat Principal de Groupe sera assuré, dans la limite de son objet propre, contre :

1) L'incendie, la foudre, les explosions, les dégâts causés par l'électricité et le gaz, les dégâts des eaux et les bris de glace, (avec renonciation au recours contre les copropriétaires de l'immeuble occupant un appartement, local, garage ou parking, ou contre les occupants ou locataires de ces locaux.)

2) Le recours des voisins et le recours des locataires ;

3) La responsabilité civile pour dommages causés aux tiers par le Groupe immobilier (défaut de réparation, vices de

construction ou de réparations, etc...).

Les questions relatives aux assurances seront débattues et tranchées par le Conseil Syndical de Gérance du Groupe, qui décidera notamment du chiffre des risques à assurer et du choix de la ou des compagnies.

Les polices seront signées par le Syndic du Groupe, en exécution des résolutions de l'Assemblée Générale du Conseil Syndical de Gérance du Groupe.

Les frais résultant des assurances générales garantissant les parties et choses communes au Groupe seront intégrés dans les charges communes générales du Groupe, et répartis comme telles entre chacune des Constructions ou parkings composant ledit Groupe.

En cas de sinistre, les indemnités allouées seront encaissées par le Syndic de Groupe, en présence de l'un des membres du Conseil Syndical de Gérance du Groupe, à charge pour le Syndic d'en effectuer le dépôt en banque dans les conditions à déterminer par le Conseil Syndical.

Les indemnités allouées en vertu des polices générales seront, sous réserve des droits des créanciers inscrits, affectées par privilège aux réparations ou à la reconstruction. Au cas où il aurait été décidé de ne pas reconstruire le bâtiment ou l'élément d'équipement sinistré, les indemnités allouées en vertu des polices générales seront réparties entre les copropriétaires qui, en cas de reconstruction, en auraient supporté les charges, et ceci dans les proportions où elles leur auraient incombé.

TITRE SEPTIEME - DISPOSITIONS FINALES :

Article I : Difficultés et imprévus :

Les actions ayant pour objet de contester les décisions de l'Assemblée Générale devront, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants, dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions, auprès du Tribunal de Grande Instance de la situation de l'ensemble immobilier, qui aura compétence pour trancher le litige.

En toute matière non prévue par le présent règlement modificatif, les lois des 10 Juillet 1965, 28 Décembre 1966, et le décret d'application du 17 Mars 1967, et le cas échéant, les usages reconnus par la Ville de GRENOBLE, seront considérés comme obligatoires.

Article II : Obligation d'exécution :

Le présent règlement de copropriété de Groupe, modifiant le règlement de Groupe initial, ainsi qu'il a été dit au titre PREMIER ci-avant, sera obligatoire pour tous les copropriétaires du Groupe, sans distinction de locaux.

Article III : Election de domicile :

Pour permettre toutes les notifications ou convocations, chaque copropriétaire du Groupe, ou titulaire d'un droit d'usufruit ou de nue-propriété sur un lot ou une fraction de lot, devra notifier au Syndic de Groupe son domicile réel ou élu, en France Métropolitaine exclusivement, dans les conditions de l'article 4 du décret d'application du 17 Mars

1967 sus-visé.

Il est fait élection de domicile par le signataire des présentes en l'étude de :

Maître KAEUFLING,
Notaire à SAINT-PRIEST (Rhône)
qui assurera toutes les formalités de publicité prévues par
la loi.

Fait à LYON (Rhône),
L'an MIL NEUF CENT SOIXANTE HUIT,
Le Huit Juillet

Annexé à la minute d'un acte reçu par Me KAEUFLING, notaire à St-Priest (Rhône) le huit juillet mil neuf cent soixante huit.

Suit le paraphe de Me KAEUFLING, Notaire.
Enregistré à VIENNE A.C.

Enregistré à VIENNE A.O.
Le Deux Août mil neuf cent soixante huit.
Volume 417 N° 291/16.

Reçu : Vingt francs.
Le Receveur : signé : MANON.

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There is no handwriting or other markings on the paper.